

MUSTAFFA KAMAL B. BASIR AHMAD

lwn

SASHA FARINA BT. MOHD. SHAPIE

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mukhyuddin bin Ibrahim (Pengerusi), YA Tuan Saarani bin Ismail (Panel), YA Dato' Dr. Mohd. Na'im bin Mokhtar (Panel), pada 18 Januari 2019 / 12 Jamadil Awal 1440H]

Kes mal (Semakan) No. 10000-003-0132-2018

[*Dalam Perkara kes mal yang disemak 10300-099-0085-2018*]

[Dalam perekara seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon: -

Peguam Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

FAKTA KES

[1] Pemohon dalam kes ini memfailkan permohonan Semakan terhadap perintah Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 19/9/2018 dalam kes mal no. 10300-099-0085-2018 yang menolak permohonan Pemohon untuk menggantung pelaksanaan perintah nafkah anak dalam kes no. 10500-024-0052-2017. Permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan perintah berikut;

- (1) Pemohon diberikan kebenaran oleh Mahkamah menurut seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 bagi

menjalankan kuasa semakan semula berhubung perintah prosiding kes bertarikh 19/9/2018 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam melalui kes dno. 10300-099-0085-2018.

- (2) Mahkamah mengakas keputusan YA Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah tersebut dengan membenarkan penggantungan pelaksanaan perintah sebagaimana dipohon oleh Pemohon dalam kes no. 10300-099-0085-2018.
- (3) Apa-apa relif yang patut dan wajar diberikan oleh Mahkamah yang Mulia ini.

[2] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Affidavit Sokongan bertarikh 3/10/2018. Di dalam Notis Permohonan, Pemohon telah menyatakan alasan-alasan permohonannya yang boleh diringkaskan sebagaimana berikut;

- (1) Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) telah membenarkan rayuan Responden di dalam kes nafkah anak no. 10500-024-0052-2017 dan telah memerintahkan Pemohon membayar nafkah anak berjumlah RM 6,000 sebulan, kos perayaan sebanyak RM 7000 setahun dan kos persekolahan sebanyak RM 3000 setahun.
- (2) Pemohon tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan telah memasukkan satu permohonan untuk kebenaran merayu ke Mahkamah Rayuan Syariah. Dalam masa yang sama Pemohon juga telah memasukkan satu permohonan penggantungan pelaksanaan perintah no. 10300-099-0085-2018 sementara menunggu permohonan

kebenaran merayu Pemohon diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah.

- (3) Permohonan penggantungan perlaksanaan perintah nafkah tersebut telah ditolak oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 19/9/2018.
- (4) Pemohon tidak berpuashati dengan keputusan YA Hakim Bicara yang menolak permohonan tersebut dan telah memfailkan permohonan semakan ini.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[3] Sebelum Kami mengulas permohonan Pemohon, Kami menegaskan bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah subseksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya menggunapakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa remedi atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[4] Selain daripada Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 bertajuk "*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah,*" yang telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui seksyen 68 tersebut, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Syariah telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja.

[5] Antaranya ialah keputusan Panel Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes *Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah*, kes mal (Semakan) No. 14000-003-0035-2011 pada 07/03/2012 sebagaimana berikut:-

"Proses semakan adalah semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedang berkuatkuasa."

[6] Begitu juga di dalam kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, kes mal (semakan) no. 14000-003-0033-2012 di Mahkamah Rayuan Syariah yang sama, Panel Rayuan telah menegaskan kes-kes yang boleh disemak sebagaimana berikut;

- i. Kes yang masih dalam prosiding, iaitu menyemak prosiding yang dijalankan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah;
- ii. Kes yang telah selesai diputuskan, iaitu menyemak:-

- a) Proses yang digunakan oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam membuat sesuatu keputusan;
- b) Keputusan itu sendiri disemak atas alasan ia menyalahi Hukum Syara' atau Undang-Undang.

[7] Panel Rayuan di Mahkamah yang sama juga turut menjelaskan prinsip yang sama di dalam kes *Khadrishah bin Khalid lwn. Fadhilah binti Othman*, kes mal (Semakan) no. 10000-003-0009-2011, iaitu;

“....., pertamanya kami tegaskan bahawa proses semakan oleh mahkamah atasan merupakan proses menilai sama ada keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah bawahan telah melalui proses dan prosiding yang betul dan menepati kehendak undang-undang serta tidak bercanggah secara material dengan prinsip keadilan undang-undang dan hukum syarak. Maka tatacara yang ditetapkan oleh undang-undang hanyalah proses menyemak rekod-rekod perbicaraan yang berjalan di mahkamah bawahan. Berbeza dengan proses rayuan, di mana ia dilaksanakan untuk menilai samada sesuatu keputusan atau perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah bawahan adalah betul. Pihak-pihak dalam kes rayuan pula diberi peluang berhujjah samada wujud kekhilafan oleh Mahkamah bawahan atau tidak.”

[8] Manakala dalam kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, kes mal (Semakan) no. 10000-003-0015-2012, Mahkamah Rayuan Syariah Selangor telah membuat rumusan antaranya seperti berikut;

“Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan hakim bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan”.

[9] Berdasarkan kepada otoriti dan panduan kes-kes di atas maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan Semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan hakim bicara atau perintah/penghakiman hakim bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan hukum syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[10] Kembali kepada permohonan Pemohon, Kami merujuk kepada notis permohonan dan afidavit sokongannya, Kami mendapati alasan-alasan terhadap permohonan semakan ini adalah kerana Pemohon terkilang dan tidak berpuashati dengan keputusan/perintah Hakim Bicara yang dikeluarkan pada 19/9/2018. Persoalan dan isu yang dibangkitkan Pemohon di dalam permohonan ini adalah berkenaan dengan fakta dan material kes, dan bukannya menyentuh isu kecacatan ketika perjalanan prosiding atau penghakiman itu bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak.

[11] Apabila permohonan Pemohon melalui semakan ini ialah di atas asas terkilangnya Pemohon terhadap apa-apa alasan penghakiman dan perintah Hakim Bicara, maka Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014, kes *Mokhtar b.*

Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah, kes Khadrishah bin Khalid lwn. Fadhilah binti Othman dan kes Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra sebagaimana yang kami rujuk di atas dengan tegas menjelaskan bahawa permohonan semakan Pemohon sebagaimana alasan-alasan permohonan yang dikemukakananya **BUKANLAH** isu atau persoalan yang boleh disemak.

[12] Kami tidak menemui apa-apa fakta yang diplidkan Pemohon dalam afidavitnya berkaitan kewujudan kecacatan tatacara prosiding perbicaraan atau pelanggaran Hakim Bicara terhadap undang-undang atau hukum syarak di dalam Alasan Penghakimannya atau di dalam Perintah Penghakimannya, sedangkan fakta-fakta inilah sahaja yang membolehkan sesuatu perintah atau penghakiman itu boleh disemak di bawah peruntukan seksyen 68 yang dirujuk Pemohon.

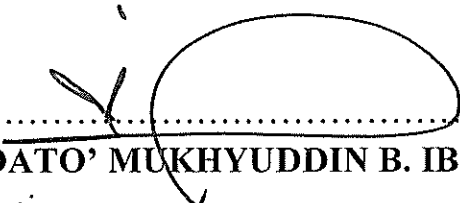
[13] Apabila persoalan yang dibangkitkan ialah berkenaan dengan fakta dan material kes, maka demi keadilan dan kepentingan pihak-pihak, jalan terbaik ialah kedua-dua pihak hendaklah diberi peluang sama rata untuk berhujah sama ada wujud atau tidak kekhilafan yang didakwa itu. Dan lazimnya proses pihak-pihak menjelaskan pertikaian terhadap fakta dan material kes tersebut boleh dilakukan melalui proses lain yang diiktiraf undang-undang dan pastinya tidak boleh dilaksanakan melalui prosedur Semakan seperti yang dipohon Pemohon di hadapan Kami.

KEPUTUSAN

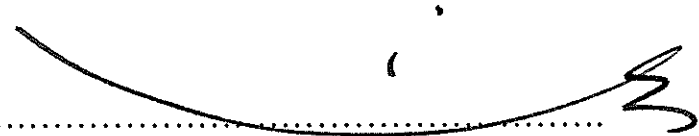
SETELAH meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon, MAKA kami sebulat suara memutuskan untuk memerintahkan sepertimana berikut:-

[1] Permohonan Semakan Pemohon **DITOLAK**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-


.....
1. **YAA DATO' MUKHYUDDIN B. IBRAHIM**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
2. **YA TUAN SAARANI B. ISMAIL**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
3. **YA DATO' DR. MOHD. NA'IM B. MOKHTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor